



Nr. 139 Kabinettsitzung vom 25. April 1923

R 43 I/1383 , Bl. 182-184

Anwesend: Oeser, Becker, Brauns, Heinze, Geßler, Stingl, Groener, Luther, Albert; StS Hamm, v. Maltzan, Zapf, Schroeder, Weismann, Brugger; Bgm. Schmid; MinDir. Heilbron, Beyerlein; MinR Wever, Kempner, Walther; Protokoll: Zu P. 1 und 2 ORegR Offermann, zu P. 3, 4 und 5 MinR Kempner.

[Tagesordnung]

- 1) *Erleichterungen für abgeschlossene Verträge zwischen Firmen des besetzten Gebiets und Firmen der am Ruhreinbruch nicht beteiligten Staaten.*
- 2) *Außerkraftsetzung der Verfügungen über die Entlassung von Arbeitnehmern im unbesetzten Gebiet.*
- 3) *Durchbrechung des Postgeheimnisses zwecks Wucherbekämpfung.*
- 4) *Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Brotversorgung im Wirtschaftsjahr 1923/24.*
- 5) *(Außerhalb der Tagesordnung): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901. [...]*

1) Erleichterungen für abgeschlossene Verträge zwischen Firmen des besetzten Gebiets und Firmen der am Ruhreinbruch nicht beteiligten Staaten ¹.

Nachdem der *Staatssekretär des Auswärtigen Amts* mitgeteilt hatte, daß zwischen dem Herrn Reichskanzler, dem Auswärtigen Amt und dem Herrn Reichsschatzminister ² Einverständnis über die Form der Verordnung erzielt worden sei, so daß die früher geäußerten Bedenken als erledigt betrachtet werden könnten und der Annahme der Verordnung in der vorgelegten Form keine Bedenken mehr entgegenständen ³, machte der Herr *Reichsverkehrsminister* auf folgendes aufmerksam: Zunächst halte er es nicht für richtig, daß über die schon in früheren Kabinettsitzungen hervorgehobenen Bedenken des Reichsverkehrsministeriums offenbar jetzt zur Tagesordnung übergegangen werden solle. Das Auswärtige Amt hätte dem Reichsverkehrsministerium bereits in den Vorbesprechungen Gelegenheit zur Stellungnahme geben sollen, dann wäre der jetzige Zustand vielleicht vermieden

¹ Dieser Punkt war vom Kabinett bereits am 18. 4. erörtert worden (vgl. Dok. Nr. 127).

² Muß heißen: „Reichsminister für Wiederaufbau“. Das RSchMin. war am 29.3.23 aufgelöst worden.

³ Mit Schreiben vom 19. 4. hatte der RAM mitgeteilt: „Die Prüfung der beteiligten Ressorts hat ergeben, daß die Einführung der beabsichtigten Erleichterungen im Verwaltungswege daran scheitert, daß die zuständigen Justizressorts Anweisungen an die Staatsanwaltschaften, bei vor dem 20. Februar abgeschlossenen Verträgen keine Anklagen zu erheben, nicht erteilen können.“ Daher schlage das AA vor, den Weg der VO zu wählen (R 43 I/212 , Bl. 293 f.). Der beigelegte Entwurf der VO entspricht weitgehend dem endgültigen Text der VO.

worden⁴. Er sei heute nicht in der Lage, der Verordnung zuzustimmen. Zunächst halte er den Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung für denkbar ungünstig. Nach seinem Dafürhalten müsse man alles vermeiden, was die Haltung der Arbeiter und insbesondere der Eisenbahner im jetzigen Moment gefährden könne. In weiten Kreisen werde der Erlaß dieser Verordnung zur Folge haben, daß die Auffassung aufkomme, die Regierung Cuno verlasse die Arbeiter und zeige gegenüber Industrie- und Handelswelt ein durch nichts berechtigtes Entgegenkommen. Die Eisenbahner würden die Verordnung nicht befolgen, und er sähe auch keine Möglichkeit, sie dazu zu bringen. Er erachte es für seine Pflicht, die Beamten und Arbeiter der Eisenbahn unbedingt an die Anordnung des Ministeriums zu binden. Hier aber wisse er im voraus, daß eine Anordnung, wie sie das Auswärtige Amt vorschlage, nicht befolgt werden würde. Die Eisenbahner würden hier ein Nachgeben der Regierung sehen, und es bestehe die große Gefahr, daß die Einheitsfront abbröckeln und der ganze Abwehrkampf gefährdet würde. Er bäte daher das Kabinett, von dem Erlaß dieser Verordnung abzusehen⁵. Der *Staatssekretär im Auswärtigen Amte* betonte demgegenüber die außenpolitischen Momente. Das Auswärtige Amt sei von den an dem Ruhreinbruch nicht beteiligten Mächten wiederholt auf die Notwendigkeit einer solchen Verordnung hingewiesen worden, und das Auswärtige Amt glaube umsomehr, diese Vorlage empfehlen zu können, als sich der Inhalt ja nicht auf die an dem Ruhreinbruch beteiligten Mächte erstrecke. Falls das Kabinett der Verordnung zustimme, sei den außenpolitischen Momenten genügt. Wenn dann die Arbeiter im besetzten und Einbruchsg Gebiet ihr nicht Folge leisteten, so wäre das angesichts der Machtlosigkeit der deutschen Regierung in diesem Gebiet nicht zu ändern. Nach längerer Debatte wurde die Vorlage des Auswärtigen Amtes angenommen⁶. Der Herr *Reichsverkehrsminister* stellte ausdrücklich fest, daß er sich seine Maßnahmen vorbehalten müsse.

Das Kabinett stimmte dem zu.

2) Außerkraftsetzung der Verfügungen über die Entlassung von Arbeitnehmern im unbesetzten Gebiet.

Staatssekretär Schroeder trug vor, daß das Kabinett angesichts des Ruhreinbruchs s. Zt. beschlossen habe, die geplanten Kündigungen von Beamten und Angestellten sowie Arbeitern zurückzustellen, und zwar sowohl im besetzten wie im unbesetzten Deutschland. Späterhin sei dieser Beschluß dahin geändert worden, daß im unbesetzten Deutschland den Kündigungen Fortgang zu geben sei⁷. Im Bereich der Reichsbahn würden, soweit das Reichsfinanzministerium gehört [habe], die Kündigungen

⁴ An den Vorbesprechungen waren neben der Rkei und dem AA das RWiMin., das RFMin., das RMinWiederaufbau, das RArbMin. und das RJMin. beteiligt worden.

⁵ Mit Rundschreiben vom 24. 4. hatte der RVM bereits erklärt: „Vom Standpunkt meines Ressorts muß ich dem Antrag des AA unter allen Umständen widersprechen. Mit der Annahme der neuen Notverordnung würde die RReg. den Weg der starren Abwehr verlassen. Darin sehe ich eine große Gefahr für die weitere Dauer des Abwehrkampfes, namentlich soweit dieser durch die Eisenbahner geführt wird. Gegen die VO spricht: a) Sie enthält eine Anerkennung der feindlichen Maßnahmen hinsichtlich der Aus- und Einfuhrkontrolle, der Abgabenerhebung und vielleicht auch der Beförderungsregelung. b) Die Eisenbahner würden es nicht verstehen, daß, während sie mit Gut und Blut für die Beendigung des jetzigen Zustandes kämpfen, die VO sich teilweise mit dem bestehenden Zustande abfindet. Sie würden dies umso weniger begreifen, als sie z. B. im Falle der Ausweisung nicht einmal ihre eigene Wohnungseinrichtung aus dem Einbruchsg Gebiet herausbringen, weil sie die Ausfuhrgenehmigung nicht beantragen wollen. c) Erreicht wird durch die VO nur wenig, da die Eisenbahner mit Recht jedes Zusammenarbeiten mit den Einbruchsmächten ablehnen werden. Auf dem Eisenbahnwege würde sonach eine Beförderung der Güter aus dem Einbruchsg Gebiet nicht möglich sein. Aus allen diesen Gründen glaube ich, einer Abänderung der VO nicht zustimmen zu können.“ (R 43 I/212, Bl. 348).

⁶ Am 26. 4. wird die VO aufgrund des Notgesetzes erlassen, unterzeichnet vom RWiM, RFM und RMWiederaufbau (abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5876, Bd. 378, S. 95 f.); doch fehlt diese VO im RGBl. 1923.

⁷ S. Anm. 12 zu Dok. Nr. 74.

im unbesetzten Gebiet nicht durchgeführt. Das Reichsfinanzministerium lege aus etatsrechtlichen Gründen Wert darauf, daß auch die Reichsbahn zu Kündigungen schreite⁸.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* erklärte, daß er selbstverständlich den Kabinettsbeschluß befolgt habe⁹, daß aber die Entlassung der kündbaren Beamten bisher an der Abfindungsfrage gescheitert sei. Soweit er unterrichtet sei, ständen die Verhandlungen im Reichsfinanzministerium über die Höhe der zu gewährenden Abfindung kurz vor dem Abschluß, und er bäte daher, zunächst diese Verhandlungen zur Erledigung zu bringen. Er sei bereit, dann auch bezüglich der kündbaren Beamten die erforderlichen Maßnahmen zu treffen¹⁰.

Nachdem *Staatssekretär Schroeder* zugesagt hatte, diese Verhandlungen zu beschleunigen, sah das Kabinett die Angelegenheit als erledigt an¹¹.

3) Durchbrechung des Postgeheimnisses zwecks Wucherbekämpfung.

Das *Kabinett* stimmte der Auffassung des Reichswirtschaftsministeriums und der Absendung des Briefes an die bayerische Gesandtschaft zu, in dem die Durchbrechung des Postgeheimnisses für nicht möglich erklärt wird¹².

4) Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Brotversorgung im Wirtschaftsjahr 1923/24.

In der eingehenden Erörterung des Entwurfs¹³ äußerten der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister der Justiz* schwere Bedenken gegen den § 6 des Entwurfs, der die Erhebung einer einmaligen Abgabe in Höhe der Zwangsanleihe vorsieht¹⁴. Der Reichswirtschaftsminister regte an,

⁸ Mit Schreiben vom 19. 4. hatte das RFMin. bemängelt, daß sich das RVMIn. nicht an die Richtlinien halte. „Angesichts der Finanzlage muß der Durchführung der Maßnahme eine schwerwiegende und äußerst dringliche Bedeutung beigelegt werden.“ (R 43 I/1383, Bl. 190).

⁹ Am 23. 3. hatte der RVM mitgeteilt, daß er die Entlassungsmaßnahmen wieder aufnehmen werde. „Die Angelegenheit wurde von mir mit Vertretern der Gewerkschaften und des Hauptbeamten- und Betriebsrats besprochen, wobei von diesen die schwersten Besorgnisse geäußert wurden, es möchte durch ein derartiges Vorgehen in der jetzigen Zeit die Einheitsfront gestört und ebenso die moralische Widerstandskraft der Eisenbahner erschüttert werden. Die Gewerkschaftsvertreter baten dringend um Aufschiebung der Maßnahmen.“ (R 43 I/1948, Bl. 77). Lt. Vermerk Offermanns vom 12. 4. hatte das RVMIn. für die nächsten Tage die Kündigungen von 10 000 Beamten und 5 000 Arbeitern sowie die Entlassung von 10 000 Arbeitern geplant. Am selben Tag waren Vertreter der Eisenbahnerschaft in der Rkei vorstellig geworden: „Die Herren betonten, daß die Entlassung im jetzigen Augenblick von sämtlichen gewerkschaftlichen Richtungen im Hauptbetriebsrat im RVMIn. verurteilt würde; auch die politischen Organisationen verurteilten bis rechts vom Zentrum hinaus die Entlassungen gerade in diesem Augenblick.“ (R 43 I/1948, Bl. 111 f. Vermerk Wevers).

¹⁰ Diesen Standpunkt vertritt der RVM auch in einem Schreiben an den RK vom 25. 4. (R 43 I/1948, Bl. 127 f.).

¹¹ Mit Schreiben vom 3. 5. fordert der RFM den RVM auf, Entlassungen von Arbeitnehmern schon jetzt ohne Klärung der Frage der Beamtenentschädigungen vorzunehmen. Am 18. 6. legt der RFM „Grundsätze über die Gewährung von Abfindungssummen für aus dem Reichsdienst ausscheidende Beamte“ vor (R 43 I/1948, Bl. 147, 174 f.). S. dazu Dok. Nr. 205, P. 5.

¹² Mit Schreiben vom 20. 1. und 16.3.23 hatte die Bayer. Gesandtschaft in Berlin die RReg. ersucht, im Interesse einer wirksameren Wucherbekämpfung das Telegrafengeheimnis vorübergehend aufzuheben (R 43 I/1246, Bl. 361, 367 f.). In einer Ressortbesprechung sprach sich am 29. 3. lediglich das RPFMin. für den Antrag aus, die übrigen RMin. dagegen. Der hier genehmigte Briefentwurf des RWiM war bereits am 11. 4. der Rkei zugesandt worden. Darin heißt es u. a.: „Die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 48, Abs. 4 der RV wurden nicht für gegeben erachtet, die Ermächtigung der RReg. im Art. VI, Abs. 3 des Notgesetzes vom 24.2.23 [RGBl. I, S. 150] nicht für ausreichend angesehen, um ein durch die Verfassung verbürgtes Grundrecht zu durchbrechen.“ (R 43 I/1246, Bl. 377).

¹³ Der RFM und REM hatten nach gemeinsamen Vorverhandlungen (vgl. dazu Anm. 4 zu Dok. Nr. 90) den Entwurf am 16. 4. dem Kabinett vorgelegt (R 43 I/1262, Bl. 105-107), gedruckt als RT-Drucks. Nr. 5864, Bd. 377.

¹⁴ Der § 6 bestimmt: „Von den Vermögen, die der Zwangsanleihe [RGBl. 1922 I, S. 601 ff.] unterliegen, wird eine einmalige Abgabe in Höhe des endgültig festgesetzten Betrages der Zwangsanleihe erhoben.“ Kempner hatte als zuständiger Abteilungsleiter der Rkei zur Vorlage bemerkt: „Grundsätzliche Zustimmung zu dem Entwurf. Über die steuerliche Bestimmung wird noch gesprochen werden müssen. Insbesondere wird der RWiM schwere Bedenken gegen diese Bestimmung haben, die der allgemeinen Wirtschaft von neuem Mittel entzieht, die sie dringend benötigt. Das Kabinett wird entscheiden müssen, ob es der einmaligen Abgabe in dieser Form zustimmt. Eine Klärung dieser Frage durch Ressortbesprechung ist nach Mitteilung des REM nicht zu erwarten.“ Weiterhin führt Kempner über die Zwangsabgabe aus: „Der Entwurf enthält keine Bestimmung darüber, wie die hier-

die Bestimmung des § 6 dahin abzuändern, daß die zur Brotversorgung erforderliche Summe durch Zuschläge auf die Vermögens- und Einkommenssteuer aufzubringen sei.

Staatssekretär Zapf bat um Ablehnung dieses Vorschlages und Beibehaltung der Bestimmung des Entwurfs. Der Vorschlag des Reichswirtschaftsministers sei infolge Schwierigkeiten im technischen Vollzuge undurchführbar¹⁵.

Der *Reichsminister des Innern* beantragte Vertagung der Beratung auf die nächste Kabinettsitzung. Dieser Antrag wurde gegen die Stimme des Reichsministers des Innern abgelehnt.

Hierauf wurde der Gesetzentwurf in der Fassung der Vorlage mit sechs gegen zwei Stimmen angenommen¹⁶.

5) (Außerhalb der Tagesordnung): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901. [...]

durch eingehenden Mittel zu verwenden sind. Dies ist, wie mir das REMin. auf Anfrage mitteilt, absichtlich unterlassen. Man denkt zwar natürlich daran, die für die Brotversorgung erforderlichen Mittel durch die einmalige Abgabe in Höhe der Zwangsanleihe zu decken, wollte es aber nicht ausdrücklich sagen, um keine Zwecksteuer zu schaffen. Dieser Absicht widerspricht nun allerdings die Tatsache, daß die steuerliche Bestimmung in dem Entwurf enthalten ist, der „zur Sicherung der Brotversorgung“ überschrieben ist. Das REMin. hält diese an sich widerspruchsvolle Lösung aus politischen Gründen für geboten. Zur Zeit kann weder übersehen werden, welche Mittel diese einmalige Abgabe aufbringen wird, noch welche Mittel für die Teuerungsaktion [gemeint ist wohl: Verbilligungsaktion] erforderlich sein werden.“ (R 43 I/1262, Bl. 123-124.)

¹⁵ Der abwesende RFM hatte seinen Standpunkt bereits in aller Schärfe am 21. 4. vor dem Kabinett dargelegt (Dok. Nr. 136).

¹⁶ Der Entwurf wird am 15.5.23 dem RT vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 5864, Bd. 377) und am 16. 5. in 1. Lesung beraten (RT-Bd. 360, S. 11164 ff.). Erneute Beratung im Kabinett am 17. 6. (Dok. Nr. 194).

Zitierhinweis

Nr. 139 Kabinettsitzung vom 25. April 1923 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 426–430 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D139>